

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

อัยการ เพชรบูรณ์

โจทก์

3270/2535

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 74, มาตรา 75

พ.ร.ฎ.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 มาตรา 17, มาตรา 26

จำเลยซึ่งกระทำความผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยพ.ศ. 2533 มาตรา 17 มีอายุไม่เกิน 17 ปี และไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ติดยาเสพติด ในกรณีเช่นนี้พระราชกำหนดดังกล่าวมาตรา 26(1) บัญญัติว่า ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการคือ ให้ว่ากล่าวตักเตือนจำเลยแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ ดังนั้นต้องถือว่าพระราชกำหนดดังกล่าวได้บัญญัติวิธีที่จะให้ศาลดำเนินการกับจำเลยไว้โดยเฉพาะแล้ว ศาลจึงนำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17,74,75 มาใช้บังคับโดยพิพากษาให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กมีกำหนด 1 ปีไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สุดดมกาวตรา 3 เค ซึ่งเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ อันเป็นสารระเหยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2533) ลงวันที่ 20 เมษายน 2533 ข้อ 2(3) เพื่อบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจของจำเลยโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชกำหนด

ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 3, 17, 24 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 ริมของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 3, 17, 24 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 จำเลยอายุ
ไม่เกินสิบเจ็ดปีจึงไม่ต้องรับโทษแต่ให้ส่งตัวไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17, 74, 75 ริมของกลาง จำเลย
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ส่งตัวจำเลยไปสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก แต่ให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยและบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลที่
จำเลยอาศัยอยู่คนใดคนหนึ่งมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยจำเลยไป นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ศาลจะนำ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17, 74, 75 มาใช้บังคับโดยพิพากษาให้ส่งตัวจำเลย
ไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กมีกำหนด 1 ปี ดังคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้นได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยซึ่งกระทำความผิดตามพระราชกำหนดป้องกัน
การใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 17 มีอายุไม่เกิน 17 ปีและไม่ปรากฏว่าจำเลย
เป็นผู้ติดสารระเหย ในกรณีเช่นนี้พระราชกำหนดดังกล่าวมาตรา 26(1) บัญญัติว่า ให้
ศาลมีอำนาจดำเนินการคือให้ว่ากล่าวตักเตือนจำเลยแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็น
สมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่ มาตักเตือนด้วย
ก็ได้ดังนี้ ต้องถือว่าพระราชกำหนดดังกล่าว ได้บัญญัติวิธีที่จะให้ศาลดำเนินการกับ
จำเลยไว้โดยเฉพาะแล้ว ศาลจึงนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา 17, 74, 75 มาใช้
บังคับ โดยพิพากษาให้ส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก มี
กำหนด 1 ปี ดังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ได้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2
ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>